[별표] 경고의 기준(제57조제2항 관련)

1. 부당한 공동행위 부문

가. 공정거래법 제40조제1항제1호부터 제7호 및 같은 항 제9호에 해당하고 다음 각 유형의 어느 하나에 해당하는 경우

(1) 피조사인들 중 100분의 50 이상의 연간 매출액이 각각 40억 원 이하

(2) 위반행위의 파급효과가 1개 시 (광역시 이상 제외)나, 군 또는 구지역에 한정

나. 공정거래법 제40조제1항제8호에 해당하고 위 가목의 (1) 또는 (2)를 충족하는 동시에 위반행위의 대상이 된 입찰의 계약금액의 합이 건설입찰의 경우 500억 원 미만, 물품구매·기술 용역 등 그 외의 입찰의 경우 50억 원 미만인 경우

2. 사업자단체금지행위 부문

가. 구성사업자의 수가 50인 미만인 경우

나. 사업자단체의 위반행위종료일이 속하는 연도의 예산액이 2억 원 미만인 경우(단, 종료일이 속하는 연도의 예산이 미정인 경우 전년도 예산액을 적용)

다. 위반행위의 파급효과가 1개 시(광역시 이상 제외)나, 군 또는 구지역에 한정된 경우

3. 불공정거래행위 및 재판매가격유지행위 부문

가. 피조사인의 연간매출액이 100억 원 미만인 경우

나. 위반행위의 파급효과가 1개 시(광역시 이상 제외)나, 군 또는 구지역에 한정된 경우

다. 위반행위가 신고인에게 한정된 피해구제적 사건인 경우

4. 경제력 집중 억제 관련 위반행위 부문

공정거래법 제17조에 따른 지주회사 설립·전환의 신고 의무, 제18조제7항에 따른 지주회사 등의 사업내용에 관한 보고서의 제출 의무, 제30조제1항 및 같은 법 시행령 제37조제3항에 따른 정기 주식소유 현황 등의 신고 의무 중 어느 하나를 위반한 경우로서 「기업집단 관련 신고 및 자료제출의무 위반행위에 대한 고발지침」에 따른 인식가능성 및 중대성이 모두 경미하고 신고기한 경과 후 30일 이내에 자진신고한 경우

5. 부당한 표시·광고행위 부문

가. 주택(상가 등 포함) 분양·임대, 회원권 분양 기타 특정 소비계층을 대상으로 하는 표시·광고로서 불특정 다수에 대한 소비자 오인성 치유보다는 계약당사자에 대한 피해구제적 성격이 강하다고 인정되는 경우

나. 생활정보지, 전단지, 팸플릿 등을 통한 표시·광고로서 그 효과가 1개 시(광역시 이상 제외)나 군 또는 구 지역에만 한정된 경우.

다만, 대부업, 상조업 등 서민생활과 밀접한 업종에서 소비자의 피해가 발생할 우려가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 표시·광고 행위 당시에는 부당한 표시·광고행위로 볼 수 있었으나, 추후 계약 등 구체적 거래행위가 이루어지는 단계에서 사업자가 이를 시정하여 소비자가 사실의 일치 여부를 알 수 있었다고 판단되는 경우.

라. 해당 사업자가 부당한 표시·광고행위를 정정광고 등의 방법으로 스스로 시정하여 부당한 표시·광고로 인한 소비자 오인성을 치유하였다고 인정되는 경우

마. 기타 위반행위의 정도가 경미하여 소비자 오인성이 적다고 판단되는 경우

6. 방문판매법 위반행위 부문

가. 위반행위가 신고인에게 한정된 피해구제적 성격이 강하다고 인정되는 경우

나. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

(1) 해당 사업자가 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 거래한 것으로 볼 수 있으나, 추후 계약 등 구체적인 거래행위가 이루어지는 단계에서는 사업자가 이를 시정하여 소비자 등이 사실의 일치여부를 알 수 있었다고 판단되는 경우

(2) 해당 사업자가 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 청약철회 등 또는 계약의 해지를 방해한 것으로 볼 수 있으나, 실제 청약철회 등 또는 계약의 해지가 이루어진 경우

다. 위반행위로 인하여 소비자에게 피해가 발생하지 않았거나 피해가 발생할 우려가 거의 없는 경우

라. 방문판매법 제5조의 신고의무, 같은 법 제13조의 신고·등록 의무, 같은 법 제29조제3항의 신고·등록의무가 발생한 후 20일 이내에 적법한 자진신고·등록이 이루어지고 이로 인한 소비자피해가 없는 경우

7. 전자상거래법 위반행위 부문

가. 위반행위가 신고인에게 한정된 피해구제적 성격이 강하다고 인정되는 경우

나. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

(1) 해당 사업자가 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 거래한 것으로 볼 수 있으나, 추후 계약 등 구체적인 거래행위가 이루어지는 단계에서는 사업자가 이를 시정하여 소비자 등이 사실의 일치여부를 알 수 있었다고 판단되는 경우

(2) 해당 사업자가 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 청약철회 등 또는 계약의 해지를 방해한 것으로 볼 수 있으나, 실제 청약철회 등 또는 계약의 해지가 이루어진 경우

다. 위반행위로 인하여 소비자에게 피해가 발생하지 않았거나 피해가 발생할 우려가 거의 없는 경우

라. 전자상거래법 제12조제1항의 신고의무가 발생한 후 20일 이내에 적법한 자진신고가 이루어지고 이로 인한 소비자피해가 없는 경우

8. 할부거래법 위반행위 부문

가. 위반행위가 신고인에게 한정된 피해구제적 성격이 강하다고 인정되는 경우

나. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

(1) 해당 사업자가 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유

인 또는 거래한 것으로 볼 수 있으나, 추후 계약 등 구체적인 거래행위가 이루어지는 단계에서는 사업자가 이를 시정하여 소비자 등이 사실의 일치여부를 알 수 있었다고 판단되는 경우

(2) 해당 사업자가 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 청약철회 등 또는 계약의 해지를 방해한 것으로 볼 수 있으나, 실제 청약철회 등 또는 계약의 해지가 이루어진 경우

다. 위반행위로 인하여 소비자에게 피해가 발생하지 않았거나 피해가 발생할 우려가 거의 없는 경우

라. 할부거래법 제18조의 등록·신고의무가 발생한 후 20일 이내에 적법한 자진신고·등록이 이루어지고 이로 인한 소비자피해가 없는 경우

9. 하도급법 위반행위 부문

가. 피조사인의 직전 사업연도의 연간매출액(관계 법률에 따라 시공능력평가액을 적용받는 거래의 경우에는 해당 연도의 시공능력평가액의 합계액을 말한다)이 200억 원 미만인 경우

나. 위반금액의 비율(해당 법 위반사건의 하도급대금 대비 법 위반 관련 미지급금액의 비율로 한다)이 10% 이하인 경우

다. 위반행위가 신고인에게 한정된 피해구제적 사건인 경우

라. 하도급 대금·선급금 미지급, 현금결제비율 미유지, 서면 발급의무 미이행 등 하도급법 관련 위반행위로서 수급사업자에게 발생한 피해가 미약하여 통상적·반복적으로 경고조치가 이루어진 경우

마. 수급사업자의 청산, 폐업으로 인한 연락두절이나 소재불명 등의 사유로 인해 자진시정이 불가능한 경우로서 위반행위의 정도가 경미한 경우

10. 가맹사업법 위반행위 부문

가. 가맹금 예치의무 부문

(1) 가맹본부가 가맹금을 직접 수령하였으나, 14일 이내에 예치기관에 예치하거나 가맹점사업자피해보상보험계약을 체결한 경우

(2) 가맹금 예치의무 위반금액이 2천만원 미만이고, 위반행위 시정이 완료된 경우

나. 정보공개서 제공의무 부문

(1) 가맹본부가 가맹사업법 제7조제1항의 방법에 따라 정보공개서 또는 인근가맹점 현황문서를 제공한 날로부터 14일이 경과하기 전에 가맹금을 수취 또는 가맹계약을 체결하였으나, 이후 가맹계약을 6개월 이상 유지하고 있고, 이로 인한 가맹점사업자 피해가 없거나 발생 우려가 미미한 경우

(2) 가맹본부가 인근가맹점 현황문서를 제공하면서 가장 인접한 가맹점 현황을 일부 누락하거나 잘못 제공하였으나, 추후 구체적인 계약 등의 단계에서 이를 시정하여 가맹점사업자가 관련 사실을 인지할 수 있었고, 이로 인한 피해가 없거나 발생 우려가 미미한 경우

다. 허위·과장정보 제공행위 및 기만적인 정보제공행위 부문

(1) 불특정 다수의 가맹희망자나 가맹점사업자에 대한 오인성 치유보다는 가맹희망자나 가맹

점사업자에 한정된 피해구제적 성격이 강하다고 인정되는 경우

(2) 행위당시에는 허위·과장정보 제공행위 또는 기만적인 정보제공행위로 볼 수 있었으나, 추후 계약 등 구체적 거래행위가 이루어지는 단계에서 사업자가 이를 시정하여 가맹희망자나 가맹점사업자가 사실의 일치여부를 알 수 있었다고 판단되는 경우

(3) 해당 사업자가 허위·과장정보 제공행위 또는 기만적인 정보 제공행위를 정정광고 등의 방법으로 스스로 시정하여 허위·과장 또는 기만적인 정보로 인한 가맹희망자나 가맹점사업자의 오인성을 치유하였다고 인정되는 경우

라. 가맹금 반환의무 부문

가맹금 반환 지연기간이 1개월 미만이고, 가맹점사업자에게 가맹금 및 지연에 따른 이자를 모두 지급한 경우

마. 가맹계약서 제공의무 부문

(1) 가맹본부가 가맹희망자에게 가맹계약서를 제공한 날로부터 14일이 경과하기 전에 가맹금을 수취 또는 가맹계약을 체결하였으나, 이후 해당 가맹점과 가맹계약을 6개월 이상 유지하고 있고, 이로 인한 가맹점사업자 피해가 없거나 발생 우려가 미미한 경우

(2) 가맹본부가 가맹희망자에게 가맹사업법 제11조제2항의 의무기재 사항 중 경미한 사항을 누락한 채 가맹계약서를 제공하고 가맹계약을 체결하였으나, 이후 해당 가맹점과 가맹계약을 6개월 이상 유지하고 있고, 이로 인한 가맹점사업자 피해가 없거나 발생 우려가 미미한 경우

바. 부당한 점포환경개선 강요 금지 부문

(1) 가맹본부가 가맹사업자의 점포환경개선 소요비용 중 가맹본부부담액을 지급하지 아니하였으나, 지연기간이 1개월 미만이고, 가맹점사업자에게 가맹본부부담액 및 지연에 따른 이자를 모두 지급한 경우

(2) 점포환경개선 소요비용 중 가맹본부가 부담하여야 할 금액이 2천만원 미만이고, 가맹본부가 위반행위를 자진시정한 경우

사. 가목부터 바목까지의 규정에 해당하지 않는 경우로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우

(1) 피조사인의 직전 사업연도의 연간 매출액이 20억 원(피조사인이 상품, 원·부재료 등을 가맹점사업자에게 직접 공급하지 아니하는 경우에는 4억 원) 미만인 경우

(2) 해당 위반행위와 관련된 가맹점사업자가 5개 미만인 경우

(3) 위반행위가 신고인에게 한정된 피해구제적 사건인 경우

11. 대규모유통업법 위반행위 부문

가. 위반행위가 신고인에게 한정된 피해구제적 사건인 경우

나. 20개 미만의 납품업자 등에 대한 대규모유통업법 제6조의 계약서면 교부 의무 위반행위로서 계약 체결일로부터 3 영업일 이내에 교부를 완료하거나 계약사항을 보완하여 위반행위를 시정한 경우

다. 대규모유통업법 제6조 이외의 위반행위로서, 위반행위의 대상이 되는 납품업자 등의 수가 20개 미만이면서 법 위반금액이 7천만 원 이하(단, 법 위반금액 산정이 곤란한 때에는 직

전 사업연도의 연간매출액이 4천억 원 미만)인 경우

12. 대리점법 위반행위 부문

가. 위반행위가 신고인에게 한정된 피해구제적 사건인 경우

나. 위반행위의 파급효과가 1개 시(광역시 이상 제외)·군·구 지역에 한정된 경우

다. 법 위반금액이 700만 원 이하인 경우